

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3758/2538

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นาย ประภาหรือชิก บุญเพิ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 76, มาตรา 278, มาตรา 318 วรรคสาม

วันเกิดเหตุมีงานศพที่วัดวังมะปราง บิดามารดาผู้เสียหายและผู้เสียหายไปช่วยงานศพที่วัดดังนั้นก็การที่จำเลยพาผู้เสียหายอายุ 17 ปีออกจากวัดวังมะปราง แม้ในตอนแรกผู้เสียหายจะสมัครใจไปด้วยแต่การพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารและปลุกปล้ำกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายมิได้ยินยอมด้วยนั้นถือว่าผู้เสียหายมิได้เต็มใจไปด้วยจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278, 318 วรรคสาม ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีอายุ 19 ปีลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 ไม่ถูกต้องเพราะอายุที่ถือเป็นเกณฑ์ตามบทกฎหมายดังกล่าวคืออายุขณะที่กระทำความผิดซึ่งขณะกระทำผิดจำเลยอายุ 17 ปีเศษยังอ่อนเยาว์ต่อความรู้สึกผิดชอบสมควรลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278, 318,

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 318 วรรคสาม ให้ลงโทษตามมาตรา 318 วรรคสามซึ่งมีโทษหนักที่สุดเพียง กระจกเดียว จำเลยอายุ 19 ปี ลดมาตราส่วนโทษหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 76 คงจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยมิได้โต้แย้งกันในชั้นนี้ฟังเป็นยุติว่า ในวันเกิดเหตุมีงานศพนายเอี้ยงที่วัดวังมะปราง นายสมบุรณ์ แสงแก้ว กับนางอา รอบ แสงแก้วบิดามารดาผู้เสียหายและผู้เสียหายไปช่วยงานศพตั้งแต่ตอนกลางวัน ส่วนจำเลยไปทำงานศพเวลากลางคืน ต่อมาจำเลยขับรถจักรยานยนต์พาผู้เสียหาย ออกจากวัดวังมะปรางไป ปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องดังที่ศาลชั้น ต้นวินิจฉัยมาหรือไม่ เห็นว่าผู้เสียหายมาอยู่กับจำเลยโดยไม่รู้ว่าจำเลยจะพามาทำ อนาคต ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าเมื่อฉวยมิดวิงหนี หากผู้เสีย หายจะวิ่งต่อไปอีกก็วิ่งได้ แต่ไม่กล้าวิ่งเนื่องจากมิดและไม่รู้ทางออกเนื่องจากเป็นป่า ยางพาราและสวนปาล์มซึ่งผู้เสียหายไม่เคยเข้ามาก่อนและไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเห็นว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีบ้านคน ซึ่งสมเหตุผลจำเลยกับผู้เสียหาย นั้นอยู่ในวันเดียวกันขณะเกิดเหตุต่างมีอายุ 17 ปีเศษ มีความสนิทสนมกัน ผู้เสีย หายย่อมมีความกลัวไม่กล้าจะทำร้าย แต่ก็ขัดขึ้นดินร่นตลอดมา จำเลยจึงใช้กำลัง ปลุกปล้ำแต่ไม่สามารถจะร่วมประเวณีกับผู้เสียหายได้ เหตุที่ไม่แย่งมิดไปเสียก่อนก็ เพราะผู้เสียหายไม่มีท่าทีว่าจะทำร้ายจำเลยตลอดเวลาที่จำเลยเข้าเล้าโลมจน พยายามจะถอดกางเกงผู้เสียหายออกผู้เสียหายจึงขัดขึ้นเต็มทีโดยถือจำเลยด้วยรู้ว่า

จำเลยจะร่วมประเวณี เมื่อคืนหลุดออกมาได้ ขอให้จำเลยพากลับบ้าน จึงถีบรถจักรยานยนต์ล้มอันแสดงว่าโกรธจำเลย จำเลยยังเข้าไปขอร่วมประเวณีและควักอวัยวะเพศของจำเลยออกมาให้ดูและเข้าปลุกปล้ำผู้เสียหายผู้เสียหายจึงใช้มีดแทงไปถูกหน้าจำเลยเพราะเห็นว่าจำเลยไม่ยอมเลิกซึ่งเมื่อจำเลยสวมเสื้อผ้าแสดงว่าไม่ข่มเหงผู้เสียหายอีกแล้วจำเลยขอมีดคืน ผู้เสียหายก็คืนให้ และเมื่อจำเลยไม่สามารถร่วมประเวณีกับผู้เสียหายได้ก็โกรธโดยขับรถกลับออกมา โดยไม่พูดจาและขับด้วยความเร็วจนเลยบ้านผู้เสียหายและจอดให้ผู้เสียหายเดินกลับเอาเองจึงไม่ขัดต่อเหตุผลการที่จำเลยพาผู้เสียหายออกจากวัดวังมะปรางแม้ในตอนแรกผู้เสียหายจะสมัครใจไปด้วย แต่การพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารและทำอนาจารแก่ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายมิได้ยินยอมด้วยนั้น ถือว่าผู้เสียหายมิได้เต็มใจไปด้วย พยานหลักฐานชี้ชัดว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษา จำเลยมีอายุ 19 ปีลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 นั้น อายุที่ถือเป็นเกณฑ์ตามบทกฎหมายดังกล่าว คือ อายุขณะที่กระทำความผิด ซึ่งขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ 17 ปีเศษ ยังอ่อนเยาว์ต่อความรู้สึกผิดชอบสมควรลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยแก้เป็นว่าจำเลยอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 จำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ